

【제 목】: 직원의 의무 위반

【내 용】

- 우리 원 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따르면 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 하며,
- 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있다.

【참고자료】 「인사규정」

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

- ② 직원은 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 직무와 관련하여 사례·증여·향응·금품의 수수 등 부정행위를 하여서는 아니 된다.
- ③ 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ④ 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
- ⑤ 직원은 직무를 수행함에 있어 상급자의 정당한 지시에 따라야 한다.
- ⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.
- ⑦ 직원은 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ⑧ 직원은 직무를 수행함에 있어서 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 한다.

- 감사 제보사항 및 언론보도 내용의 실적 조작행위 여부에 대한 확인 결과, 2021년 ●지원의 청구오류 예방금액 실적은 7월 354억, 8월 509억으로 6월 실적 대비 약 4.6배, 7배 증가하였고, 10월 실적은 123억으로 전월 실적 대비 약 3.2배 증가하였으며,

【참고자료】 '21년 ●지원 예방금액 실적

구분	목표 금액	실적금액 (달성률)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
2021년	1,259	1,348 (107.1%)	72	42	39	52	47	72	354	509	38	123

- 실적이 급증한 7~8월과 10월에 ●지원 직원이 직접 방문하여 안

내한 16개 요양기관 중 9개 요양기관에서 '21년 목표대비 61%에 달하는 총 773억원의 이상금액이 발생하였음을 확인하였다.

【참고자료】 '21년 ●지원 관할 요양기관 실적 발생 현황

요양기호	요양기관	출장일자	출장자	발생금액 (억원)
총합계 (기관수 9개)				773
7월 소계 (기관수 4개)				297
11207086	●●병원	2021.7.23.	3급 B, 4급 A	28
11207094	◎◎병원	2021.7.28.		163
11280387	◇◇병원	2021.7.28.		89
11281715	◆◆병원	2021.7.29.		16
8월 소계 (기관수 4개)				458
11205237	□□병원	2021.8.17.	3급 B, 4급 A	297
11204281	■ ■ 병원	2021.8.17.		90
11921374	△ △ 병원	2021.8.24.		50
11921846	▲ ▲ 병원	2021.8.24.		21
10월 소계 (기관수 1개)				18
11281693	▽ ▽ 병원	2021.10.27.	3급 B, 4급 A	18

- 위 9개 기관에서는 본청구에서는 확인되지 않는 진료내역의 단가를 '9,999,999원'등의 고액으로 하거나 진료내역의 단가·일투 등을 '999' 등 임의의 값으로 수정하여 명세서 상 총 진료비용을 증가시키고,

- 사전점검 시 해당 진료내역의 분류유형코드 착오기재로 인한 조정 또는 단가 착오로 인한 차액 **조정을 발생**시키거나, 수진자의 주민등록번호를 일부 수정함으로써 '91-01(건강보험 미자격자 진료분 청구)' 불능처리 되도록 하는 등 명세서 자체가 불능되는 조건을 유도하는 방법으로 인해 예방금액이 비정상적으로 과다하게 발생한 이상사례를 확인하였으며,
 - 요양기관의 사전점검서비스 이용 및 그에 따른 예방금액 실적 발생일은 ●지원 담당자(B 팀장, A 과장)의 기관 방문일과 일치하고 동 방문일 이전에는 요양기관이 사전점검서비스를 이용한 이력이 확인되지 않는 바, 동 월 ●지원 예방금액 실적 급증이 요양기관에의 방문 안내와 밀접한 관련성이 있는 것으로 판단된다.
- 문답에 따르면 ●지원 담당자는 1, 2차 문답 시 테스트데이터가 예방실적에 포함되는지 여부와 내부성과 및 경평 실적 산출방법에 대하여는 모른다고 답변하였으나,
- 3차 문답 시 테스트데이터가 사전점검 금액에 포함된다는 것은 알고 있었다고 하였다(담당팀장은 3차 문답 시 예방실적 포함 인지 시점에 대해서는 답할 수 없다고 진술).
- 또한 사전점검 시 테스트 값으로 쉽게 인식 가능한 값을 사용하여 실적 등에서 제외할 수 있도록 하였다고 답변하였으나, 실적 관리 부서와 해당 내용에 대한 협의 등의 절차 없이 테스트가 이루어졌고 요양기관 방문 이후에도 해당 테스트에 대한 제외 요청 등은 없었으며,
- 요양기관 방문 당시 ●지원 담당자는 '999' 등 가독성 높은 값(쉽게 인지할 수 있는 값)을 입력하도록 안내만 하였고 실제 값을 입력하고 사전점검을 실시한 주체는 요양기관 직원이었다고 진술하

였으나, 감사반원이 직접 요양기관을 방문하여 확인한 결과, 일부 요양기관에서 심평원 직원이 직접 값을 입력하고 사전점검을 실시하였다고 답변하는 등 양측의 진술에 차이가 있고,

- ●지원 실적 급상승 정보를 타지원 직원과 공유한 내용(◇◇병원 접수번호 공유)에 대해 감사 과정에서 A 과장은 접수번호를 공유한 사실이 없다고 진술하며, 해당 직원과 통화한 사실 또한 부인하였으나, 통화내역이 존재하는 등 A 과장의 진술 전반에 신빙성이 떨어지는 것으로 판단된다.

○ B 팀장은 문답에서 지원장(1급 D)이 B 팀장의 발령 첫 날(2021. 2. 8.) 지표 달성에 대해 신경 쓸 것을 당부한 것을 비롯하여 지속적으로 달성 여부를 확인함에 따라 반드시 실적을 달성해야 한다는 압박을 갖게 되었다고 진술하였으며, A 과장 또한 팀장이 실적달성 압박과 관련하여 많이 힘들어했던 것 같다고 진술하였다.

- 상기 내용을 종합적으로 고려할 때, ●지원 담당자가 실적달성에 대한 심적 압박으로 인해 요양기관 방문 시 의도적으로 이상사례를 발생시킴으로써 예방금액 실적을 증가시키는 등 성과 달성을 위한 정상적인 사업수행을 저해하는 행위를 한 것으로 판단된다.

○ 한편, 지원장과 담당 부장(2급 C)은 문답에서 ●지원의 실적 급상승은 유선안내 등 홍보활동의 결과라고 생각하였고 세부적인 내용은 확인하지 않았다고 하였으며,

- 실적 급상승의 사유 및 세부내용 등에 대하여는 보고받은 적이 없고, 월별 실적 달성률 등 일반적인 사항에 대한 실적 보고 시에도 실적 급상승에 대한 추가적인 확인을 지시한 적은 없었다고 진술하였다.

○ 그러나 「성과관리지침」 제12조제1항에 따르면 각 지원에서 연간

평가 계량지표 실적 점검에 필요한 통계자료를 정확히 산출하고
철저히 확인하여야 한다고 정하고 있어 1차적인 검증 책임은 각
지원에 있다고 할 수 있으며,

【참고자료】 「성과관리지침」

제12조(평가자료의 제출 및 확인) ① 각 평가단위의 부서장은 연간평가 계량지표의 실적 점검에 필요한 통계자료를 정확히 산출하고 철저한 확인을 거쳐
지정된 날까지 주관부서에 제출하여야 한다.

②~④ (생략)

- 현재 ‘청구오류 사전예방을 통한 정확한 청구유도’ 지표의 경우 공식적인 산출 체계가 공유되고 있지 않아 실적 점검에 현실적인 한계가 있다고 전제하더라도, 지표관리부서(◆부)에서 실적을 일괄 산출하여 분기별 달성현황을 각 지원에 공유하고 있으므로,
- 지원장과 담당 부장은 해당 업무의 관리자로서 지원의 실적이 급상승하는 등 통상적이지 않은 경우 업무담당자로 하여금 해당 현상 및 원인 등에 대해 확인하도록 지시하여야 하는 등의 관리 책임이 있음에도 실태 파악 등 통상적으로 요구되는 정도의 노력이나 주의의무를 기울이지 않고 직무를 태만하여 경영평가 제도의 공정성을 저해하고 우리 원의 대외 신뢰도를 저하시키는 등 우리 원 직원으로서 직무를 성실하게 수행할 의무를 위반한 것으로 판단된다.

【조치할 사항】

- 우리 원의 성과달성을 위한 정상적인 사업 수행을 저해한 ●지원 업무담당자(3·4급) 및 지휘·감독 업무를 소홀히 하는 등 성실의무를 위반한 ●지원 관리자(1·2급)에 대해 ‘중징계’ 처분을 요구하오니, 원장은 「인사규정 시행세칙」 제75조제1항에 따라 조치해 주시기 바랍니다.(중징계)

※ 관련자

●지원	◎부	과장	A
●지원	◎부	팀장	B
●지원	◎부	부장	C
●지원 (現 ■실	공로연수	지원장	D)